

1500093-71.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia (fl. 80/84), tendo a denúncia recebida às fls. 94/95.

A audiência de instrução foi realizada em 12 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-71.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-71.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053647/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 23226946 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2053647 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO DA SILVA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

FABRICIO DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 66/68, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 16h40min, na Rua França, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

[...] trazia com ele, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 18 porções de cocaína e 8 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8, laudo de constatação de fls. 20/22 e laudo químico-toxicológico de fls. 59/61. Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado traficava, eis que trazia com ele as referidas drogas, visando à vil mercancia.

Ocorre que guardas municipais em patrulhamento no local dos fatos, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Em revista pessoal, foram localizadas duas porções de cocaína no bolso traseiro da vestimenta do denunciado, bem como uma necessaire em suas vestes íntimas, no interior da qual havia R\$ 158,00 em dinheiro (fls. 58) e as demais drogas apreendidas.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo certo que as substâncias entorpecentes e dinheiro apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico. Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia (fl. 80/84), tendo a denúncia recebida às fls. 94/95.

A audiência de instrução foi realizada em 12 de maio de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. O Ministério Público manifestou-se em alegações orais, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa manifestou-se em alegações finais por memoriais, pugnando pela absolvição do acusado (fls. 111/116).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é incontestada, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo (fls. 59/61), do laudo de constatação (fls. 20/22), do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de exibição e apreensão (fl. 8).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Egidio Acácio de Lima, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento na Rua França, quando depararam com o acusado Fabrício, em local já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas. O acusado ao avistar a viatura demonstrou nervosismo e inquietação, chamando a atenção da equipe, fato que motivou a abordagem. A testemunha realizou a revista pessoal, localizando no bolso de trás da vestimenta 2 porções de entorpecentes e dentro de suas vestes íntimas uma necessaire que continha uma quantidade em dinheiro e substâncias semelhantes a entorpecentes. Ao ser indagado, o acusado permaneceu em silêncio.

Por sua vez, Ademir Pedroso de Siqueira, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento na Rua França, quando depararam com o indivíduo, em razão da reação de nervosismo, resolveram realizar a abordagem. Em revista pessoal foram encontradas 2 porções no bolso de trás e uma pochete nas vestes íntimas com valores em dinheiro. Após, fizeram a condução do indivíduo.

O acusado interrogado em juízo negou a prática delitiva. Alegou que estava sentado na calçada próximo a casa da avó, quando foi abordado e as drogas foram encontradas longe de onde o acusado estava, alega que estava somente com o dinheiro.

Pois bem, as testemunhas perante este juízo, mantiveram suas versões de forma coerente, merecendo credibilidade, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, confirmando integralmente o declarado na fase de inquérito, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida. Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A. e certidão de fls. 73/77, processos nºs 1500156-04.2019.8.26.0080 e 1500156-04.2019.8.26.0080), impondo-se a majoração de pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, por ser reincidente, entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo 33, parágrafo 4º, da Lei n.

11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Justiça Pública contra FABRICIO DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.

11.343/2006.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Ressalvada a gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA